

일련 번호 : 전북교통방송 - ②				
대상 부서 : 방송지원국				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 11.	시 정	-	추급(1), 회수(1)	599,320

- ☐ 제 목 : 휴일(근로자의 날) 실무직 근무수당 오지급
- ☐ 내 용

1. 업무 개요

방송지원국의 시설관리 및 보안안내 실무직 직원은 감시·단속적 근로자이며 법정 공휴일 중 근로자의 날(5.1)만 휴일근무로 인정하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「초과근무 관리지침 개정 보고(안내),(복지처-2087, 2022.04.05)」, 「행정해석(근로개선정책과-4304)」에 따르면, ①근로자의 날 전일에 근로를 개시하여 익일까지 근로가 계속된 경우에는 전일 근로의 연장으로 보아 휴일수당을 지급하지 않아도 되고, ②근로자의 날에 근로를 개시하여 익일까지 근로가 계속된 경우에는 전일 근로의 연장으로 보아 휴일수당을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

방송지원국 △△직 ◇급 ▲▲▲은 최근 3년간 근로자의 날 실무직 휴일수당을 지급하면서 이를 제대로 적용하지 않아 일부를 오지급 했다.

[표 1] 휴일근무수당 오지급 현황

연도	근무자	휴일근무 상신내역			정정 휴일근무			비고
		시작	종료	공제후	시작	종료	공제후	
2022	▽▽▽, ▼▼▼	5.1.17:00	5.2.00:00	6	5.1.17:00	5.2.08:00	11	5시간 <u>추가</u>
	▽▽▽, ▼▼▼	5.1.00:00	5.1.08:00	5	4.30.17:00	5.1.08:00	0	5시간 <u>회수</u>
2023	▽▽▽, ▼▼▼	5.1.17:00	5.2.00:00	6	5.1.17:00	5.2.08:00	11	5시간 <u>추가</u>
	◁◁◁, ◄◄◄	5.1.00:00	5.1.08:00	5	4.30.17:00	5.1.08:00	0	5시간 <u>회수</u>
2024	▽▽▽, ▼▼▼	5.1.17:00	5.2.00:00	6	5.1.17:00	5.2.08:00	11	5시간 <u>추가</u>
	◁◁◁, ◄◄◄	5.1.00:00	5.1.08:00	5	4.30.17:00	5.1.08:00	0	5시간 <u>회수</u>

□ 관계부서 의견

방송지원국 급여 담당자는 근로자의 날 휴일근무의 시작과 종료시간을 정확하게 인지하지 못했다고 진술하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

방송지원국장은 향후 시설관리 및 보안안내 근로자의 날 휴일수당 지급 업무에 만전을 기하시기 바라며, 2023~2024년 미지급된 휴일수당 추급(298,940원) 및 오지급된 휴일수당은 회수(300,380원)하시기 바랍니다. (시정)

* 2022년은 추급 및 회수가 동일하여 상계